



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 07/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MOTTOLA FRANCESCO, Presidente
GHITTONI CECILIA, Relatore
STEFANI ENRICO, Giudice

in data 07/05/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 74/2024 depositato il 27/01/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. entrate - Riscossione - Modena

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020230008856650000 IRPEF-ALTRO

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nei termini il ricorrente in epigrafe Ricorrente_1 con l'assistenza dell'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento in epigrafe, relativa a Irpef, addizionali e sanzioni per l'anno 2019, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Modena per conto dell'ente impositore Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Bologna.

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto con condanna alle spese per inesistenza della notifica della cartella di pagamento, nullità radicale per difetto di attribuzione e/o carenza di potere dell'agente della Riscossione di Modena, nullità della cartella per violazione dell'art. 36, comma 4 ter del DL248/2007, nullità per violazione dell'art. 7 l. 2012/2000 e art. 19 c.2 D. Lgs 546/92, nullità della cartella per inesistenza-illegittimità del titolo esecutivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 36 bis DPR600/73, illegittimità della cartella per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossioni di Modena che chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese perché infondato. per le eccezioni che la riguardano chiedendo al chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Bologna per le eccezioni relative al ruolo.

L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bologna, ha svolto atto d'intervento volontario e si è costituita nel presente giudizio contestando perché infondate le eccezioni relative alla formazione del ruolo derivante dalla dichiarazione dei redditi del sig, Ricorrente_1 per l'anno 2019 che aveva dichiarato un debito Irpef di euro 64.508,00, per addizionale regionale di euro 3.563,00 e per addizionale comunale di euro 1.327,00 senza provvedere ad effettuare i pagamenti. A seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR600/73 veniva riscontrato omesso versamento delle imposte come dichiarate e veniva emesso ruolo n.2023/250602, reso esecutivo in data 27/04/2023, consegnato

all'Agente della Riscossione il 25.05.2023 a cui seguiva la notifica della cartella in epigrafe il 2.11.2023 oggetto del presente ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria con cui eccepisce l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bologna non esistendo litisconsorzio necessario e insistendo nell'accoglimento del ricorso per la mancata prova della legittimità e conseguente esigibilità delle contestate somme intimate.

La causa è stata discussa all'udienza fissata.

Motivi della decisione

Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato per i seguenti motivi;

1-L'intervento volontario di Agenzia delle Entrate è legittimo, non esiste norma che lo vieti, L'Agenzia delle Entrate- Riscossione aveva comunque chiesto la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate chiamata che sarebbe stata autorizzata sussistendone i presupposti. La Suprema Corte (Cass. Sez. 6-5 ord. 21/06/2019 n. 16685) ha qualificato la chiamata in giudizio ex art.39 del D.Lgs112/1999 come una " litis denunciatio" di natura sostanziale di cui l'agente della riscossione può avvalersi senza necessità di autorizzazione da parte del giudice nel caso in cui voglia coinvolgere l'ente impositore che ha quindi la facoltà di intervenire volontariamente come avvenuto nel presente ricorso. L'eccezione è da rigettare.

2-La notifica della cartella a mezzo pec è stata effettuata correttamente dall'indirizzo pec dell'Agenzia Entrate- Riscossione presente dal 14.09.2022 presso l'indice IPA (indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione) e sul sito istituzionale dell'ente, la notifica a mezzo pec è precisamente disciplinata dall'art. 26, 2 comma, D.P.R. 602/1973 e l'Agenzia ha seguito le disposizioni normative l'eccezione è quindi da rigettare.

3-L'eccezione di nullità radicale della cartella di pagamento per difetto assoluto di attribuzione e/o carenza di potere è pure da rigettare in quanto la stessa cartella riporta l'intestazione "Agenzia delle Entrate- Riscossione-Modena e la sottoscrizione Agenzia delle Entrate- Riscossione agente della riscossione-provincia di Modena ;l'agente della riscossione è ovviamente l'ADER e l'indicazione della provincia è per informativa del contribuente. Pure da rigettare è l'eccezione relativa alla mancata indicazione nella cartella di pagamento del responsabile del procedimento di emissione e notificazione che invece risulta indicato a pagina 3 della cartella impugnata nella persona del sig. Iodice Piergiorgio.

4-Pure da rigettare è l'eccezione di carenza di motivazione della cartella impugnata , per consolidato orientamento la motivazione è sempre e comunque sufficiente in quanto permetta al contribuente di compiutamente difendersi come pacificamente avvenuto nel caso di specie. Tutte le eccezioni rivolte nei confronti dell'Agenzia Entrate- Riscossione debbono quindi essere rigettate.

5- Sono pure da rigettare tutte le eccezioni relative all'operato dell'ente impositore Agenzia delle Entrate provinciale di Bologna in quanto il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento che contiene anche in sé il ruolo da cui deriva per cui la relativa eccezione di autonoma impugnabilità del ruolo è da rigettare. Nel caso in discussione al ricorrente viene semplicemente richiesto il pagamento di quanto da lui stesso riconosciuto dovuto nella sua dichiarazione dei redditi 2019, importo dal sig. Ricorrente_1 pacificamente non pagato come risultato dal controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e come peraltro non contestato dal ricorrente che ha svolto solo eccezioni formali.

La cartella impugnata contiene tutti gli estremi esatti e precisi del ruolo emesso. Il termine decadenziale dell'attività di controllo ex art. 36 bis e 54 bis del DPR 602/1973 coincide con il termine di decadenza previsto per la notifica della cartella di pagamento(a conferma Cass. ord, 15750/2020).

Nel caso di specie il termine per il controllo della dichiarazione è entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi il modello riferito al 2019 andava presentato nel 2020 e il controllo e la cartella andavano notificati entro il 31-12-2023, la cartella (allegato 3 Agenzia Entrate) è stata notificata il 2 novembre 2023 quindi nei termini, l'eccezione di decadenza è quindi da rigettare.

6-Nel caso di specie non era necessario l'invio di una comunicazione di irregolarità posto che non vi erano divergenze fra quanto dichiarato dallo stesso sig. Ricorrente_1 e quanto accertato non pagato dall'Ufficio come confermato dalla stessa Cassazione con sua ordinanza 25294 del 25/10/2017.

Nella cartella impugnata è comunque indicato che la comunicazione di liquidazione del controllo automatizzato è stata consegnata via pec il 24-06-2022 (alle 4 Agenzia Entrate)

7-L'eccezione in relazione all'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di proporzionalità è da rigettare in quanto risulta applicata la sanzione del 30 per cento prevista ai sensi dell'art 13 D. Lgs 471/97 per gli omessi versamenti d'imposta come è pacificamente il caso in discussione , riduzioni della predetta sanzione avrebbero potuto verificarsi nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della cartella, pagamento non avvenuto.

8-Il ricorso è quindi da rigettare integralmente, la cartella va confermata.

Le spese seguono la soccombenza sono liquidate a carico del ricorrente e a favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione in euro 2000 complessive e a favore dell'Agenzia Entrate in complessivi euro 1000 oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.

P.Q. M

Rigetta il ricorso ,condanna il ricorrente a pagare le spese sia a favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione che liquida in euro 2000 complessive oltre accessori di legge, se e in quanto dovuti, che a favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 1000 oltre accessori di legge, se e in quanto dovuti.

Così deciso in Modena il 7 Maggio 2024 .

Il Relatore

Avv. Cecilia Ghittoni

Il Presidente

Dott. Francesco Mottola